

Форма государственного устройства

Форма государственного устройства — способ [административной и территориальной организации](#) (строения, устройства) [государства](#) или государств, образующих [союз \(федерацию\)](#).

Форма (организация) государственного устройства определяет внутреннее строение (устройство) государства, деление его на составные части (территории, края, области и так далее) и принципы их взаимоотношения между собой и центром. Для характеристики территориальной организации [федеративного государства](#) чаще применяется [термин «политико-территориальное устройство»](#), поскольку он подразумевает наличие некоторой [самостоятельности](#) у территориальных частей государства. В то же время в отношении [унитарного государства](#) чаще используется термин [«административно-территориальное устройство»](#), характеризующий территориальную структуру [органов государственной власти](#) унитарного государства. Оба названных термина являются синонимами термина [«форма государственного устройства»](#) и применяются по отношению к нему с одинаковым значением^[1].

Виды

В зависимости от наличия либо отсутствия (ограничения) [суверенитета](#) у составных частей государства (территорий, краёв, областей, районов и так далее) государственное устройство делится на:

- **Простая форма** (унитарное государство);
- **Сложная форма** (федерация, [конфедерация](#)).

Не относятся к формам государственного устройства [межгосударственные объединения, содружества](#) и сообщества государств (например [БРИКС](#), [Европейский союз](#) и так далее), но вместе с тем в большинстве курсов по [теории государства и права](#)^{[2][3]} они рассматриваются и изучаются в рамках данного [института](#).

Унитарное государство

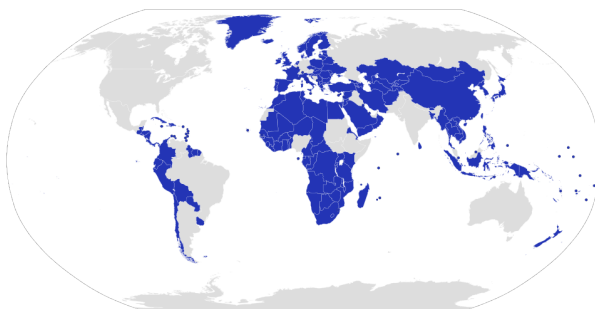
Основная статья: [Унитарное государство](#)

Унитарное государство (от [лат.](#) «unitas» — [единство](#)) — простое, единое государство, которое характеризуется отсутствием у административно-территориальных единиц признаков суверенитета.

Отличительные признаки унитарного государства

1. Вся полнота **государственной власти** сосредоточена на общенациональном уровне, региональные власти не имеют самостоятельности;
2. Органы государственной власти строятся в виде единой иерархичной системы с подчинением одному центру (**законодательный орган** имеет однопалатную структуру);
3. Одноуровневая система законодательства (существует единая **конституция** на уровне всей страны);
4. Наличие единого **гражданства**.

Виды унитарных государств



Унитарные государства на карте мира

- Простое унитарное государство — в составе нет **автономных образований**, территория такого государства либо вообще не имеет административно-территориального деления (**Мальта, Сингапур**), либо состоит только из подчинённых административно-территориальных единиц (**Польша, Словакия, Алжир**).
- Сложное унитарное государство — имеет в составе одно или несколько **автономных образований** (**Узбекистан, Китай**).

Также в зависимости от степени подчинения административно-территориальных единиц унитарного государства центральным органам власти выделяют:

- **Централизованное** унитарное государство — строгая субординация **органов местного самоуправления**, которые формируются из центра, их самостоятельность минимальна (**Монголия, Таиланд, Индонезия**).
- **Децентрализованное** унитарное государство — **органы местного самоуправления** самостоятельно формируются и выбираются населением, общенациональным органам они прямо не подчинены, но подотчётны (**Великобритания, Швеция, Япония**).

Регионалистское государство

Основная статья: **Регионалистское государство**

Регионалистское государство (также региональное^[4]) — сильно децентрализованное унитарное государство, в котором все административно-территориальные единицы

являются автономными образованиями и наделены довольно широкими полномочиями. Они имеют больше самостоятельности в решении государственных вопросов, в чём прослеживается некоторое их сходство с [субъектами федерации](#). Такая форма в настоящее время встречается только в четырёх странах: [Италия](#)^[5], [Испания](#)^[6], [Шри-Ланка](#)^[7], [ЮАР](#)^[8].

Регионалистское государство имеет некоторые характерные черты федерации, поэтому его можно рассматривать как специфическую переходную форму от [унитаризма](#) к [федерализму](#)^[9], происходящего в рамках одного государства. Все территориальные части в таких государствах имеют характер территориальной автономии и наделены правом создавать свои администрации, избирать региональные парламенты (местные законодательные собрания и ассамблеи), издавать законодательные акты по отдельным вопросам. В [ЮАР](#), например, все 9 провинций наделены правом принимать свои собственные конституции^{[4][10]}. Центральная власть государства обычно назначает своего представителя в регионе — губернатора или комиссара. Однако их полномочия в различных странах неодинаковы: в [Италии](#) и [ЮАР](#) они незначительны и имеют скорее номинальный характер; в [Шри-Ланка](#), напротив, очень широки и могут включать даже [наложение вето](#) на некоторые принимаемые регионом законы^[9]. В [Испании](#) контроль за регионами в большей степени осуществляется [конституционным судом](#)^[11].

Федерация

Основная статья: [Федерация](#)

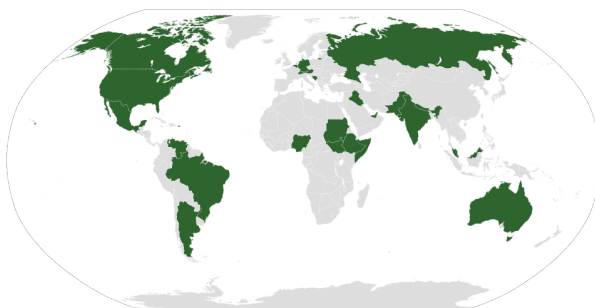
Федерация (от [лат.](#) «[foederatio](#)» — объединение, союз) — сложное, союзное государство, части которого являются государственными образованиями с ограниченным государственным [суверенитетом](#). Строится на распределении функций управления между центром и [субъектами федерации](#).

Отличительные признаки федеративного государства

1. Предметы ведения и полномочия разделены между государством в целом (федерацией) и его составными частями (субъектами федерации), существует также совместная компетенция по отдельным вопросам.
2. Двухуровневая система органов государственной власти, в соответствии с которой отдельно существуют федеральные органы и органы субъектов федерации (парламент на уровне федерации имеет двухпалатную структуру: верхняя палата представляет интересы субъектов федерации; кроме того, субъекты также формируют свои местные парламенты).
3. Двухуровневая система законодательства (Конституция и законы существуют как на уровне федерации, так и на уровне каждого субъекта).

4. Наряду с общефедеральным гражданством, у субъектов федерации может существовать и собственное гражданство^{[12][13]}. Наличие отдельного гражданства у субъектов федерации объясняется процессом формирования государства и историческими особенностями возникновения союза либо на основе договора ранее независимых государств, либо путём принятия общей Конституции, когда прежде существовавшее гражданство составных частей федерации сохранялось как производное по отношению к общефедеральному^[14]. Согласно [Четырнадцатой поправке к Конституции США](#), все лица, родившиеся или натурализованные на территории страны и находящиеся под её юрисдикцией, являются гражданами Соединённых Штатов и штата, в котором они проживают. Кроме того, существует обратная ситуация, когда общефедеральное гражданство подчинено гражданству составных частей федерации и является по отношению к ним производным^[14]. К примеру, статья 37 [Конституции Швейцарии](#) гласит, что швейцарской гражданкой или швейцарским гражданином является та или тот, кто обладает правом гражданства общины и правом гражданства [кантона](#). Ранее двухуровневая система гражданства существовала в социалистических федерациях: [СССР](#), [Чехословакии](#) и [Югославии](#)^[14].

Виды федераций



Федерации на карте мира

По способу образования [субъектов федерации](#), выделяются:

- Территориальная федерация (административная) — федеративное государство, в котором все составляющие его субъекты образованы по географическим, историческим, экономическим и иным особенностям ([США](#), [Бразилия](#), [Мексика](#)).
- Национальная федерация — федеративное государство, составные части которого разделены по национально-лингвистическому критерию на основе проживающих в них различных народов ([Бельгия](#), [Индия](#), в прошлом [Союз ССР](#) и [Югославия](#)).
- Национально-территориальная федерация (смешанная) — федеративное государство, в основу формирования которого положен и территориальный, и национальный принципы образования субъектов ([Россия](#), [Канада](#)).

По способу образования самой [федерации](#), выделяются:

- Конституционная федерация — федерация, образованная в результате [децентрализации](#) унитарного государства, в основе которого лежит специально принятая Конституция ([Пакистан](#), [Индия](#), [Югославия](#), [Чехословакия](#)).
- Договорная федерация (союзная) — федерация, образованная в результате объединения независимых государств на основе союзного договора ([США](#), [ОАЭ](#), СССР).
- Смешанная федерация (конституционно-договорная) — государство, в котором процессы децентрализации и объединения протекают параллельно, в результате чего в основе государства лежат одновременно как договорный, так и конституционный способы образования федерации ([Россия](#)).

В зависимости от правового статуса субъектов федерации, выделяются:

- [Симметричная федерация](#) — субъекты обладают равным объёмом полномочий и одинаковым правовым положением в рамках федерации.
- [Асимметричная федерация](#) — некоторые субъекты имеют более высокий статус и, как следствие, обладают бóльшим объёмом полномочий.
- Симметричная федерация с элементами асимметрии — наличие в составе федерации различных [автономных образований](#).

В зависимости от соотношения объёма полномочий федерации и её субъектов, выделяются:

- Централизованная федерация — обладающая бóльшим, чем её субъекты, объёмом подробно определённых полномочий.
- Децентрализованная федерация — в которой круг полномочий её субъектов подробно определён, а все иные полномочия являются федеральными по остаточному принципу.

В зависимости от характера связи федерации и её субъектов, выделяются:

- [Дуалистические федерации](#) — в Конституциях которых определены лишь вопросы исключительного ведения федерации и её субъектов отдельно.
- [Кооперативные федерации](#) — в Конституциях которых, помимо вопросов исключительного ведения федерации и её субъектов, также определены вопросы их совместного ведения.

Конфедерация

Основная статья: [Конфедерация](#)

Конфедерация (от [позднелат.](#) «confoederatio» — союз, объединение) — союз государств, создаваемый для достижения политических, экономических, культурных и прочих целей. Является переходной формой государства, в дальнейшем или же преобразуется в

федерацию, или же снова распадается на ряд унитарных государств (как это стало с [Объединённой Арабской Республикой](#) и [Сенегамбией](#)).

В своё время конфедерациями были [Конфедеративные Штаты Америки \(1861—1865\)](#), [Германия \(1815—1867\)](#), [Швейцария \(1815—1848\)](#). В настоящий момент в качестве конфедерации, с определённой долей условности, можно рассматривать [Союзное государство России и Беларуси](#). Современная [Швейцария](#), согласно [Конституции](#), формально продолжает называться конфедерацией, хотя фактически это уже давно федеративное государство.

Признаки конфедерации

1. Составные части являются суверенными государствами, обладающими всей полнотой государственной власти.
2. Каждое союзное государство имеет собственную систему органов власти и вооружённые силы — на уровне конфедерации образуются лишь высшие координирующие органы.
3. Каждое союзное государство имеет собственную Конституцию и систему законодательства — на уровне конфедерации может приниматься своя Конституция, но единое законодательство, как правило, не создаётся (любое решение единого конфедеративного органа требует утверждения каждым государством-членом).
4. Отсутствует единое гражданство конфедерации.
5. Каждое государство имеет право выхода из конфедерации при достижении своих целей.

Формы межгосударственных образований

- [Содружество](#) — организационное объединение суверенных государств в целях долговременного и взаимовыгодного сотрудничества, для которого характерно наличие общих признаков и определённой степени однородности в политической, экономической, правовой, культурной и языковой сферах^[15]. В будущем содружество может перерасти либо в [конфедерацию](#), либо в [федерацию](#). В целом содружество схоже с конфедерацией, но имеет существенное отличие от неё прежде всего, в том, что политическая, экономическая, социальная и иная интеграция характеризуется устойчивостью, при этом существование объединения не ставится в зависимость от достижения какой-либо цели, в то время как конфедерация — это всегда временный союз государств, цель объединения которых конкретно определена. В качестве примера обычно приводится [Британское Содружество](#). Также сюда некоторые относят [Европейский союз](#)^[16], представляющий собой устойчивое объединение государств, цель интеграции которых имеет длящийся характер; кроме того, в рамках объединения

созданы **свои органы власти** и формируется **система законодательства**, закрепляется **приоритет** общеевропейского законодательства над национальным. Существует мнение, что Европейский союз в будущем может преобразоваться в федеративное государство^[17].

- **Протекторат** — основанное на соглашении неравноправное объединение государств, в котором более слабое государство передаёт право осуществления части принадлежащих ему суверенных прав (как правило, внешнюю политику и обеспечение безопасности) в пользу более сильного на условиях сохранения собственной государственности и получения взамен политической, военной, финансовой и иной поддержки.
 - **Ассоциированное государство** — вид протектората, представляющий собой переходную форму внешней зависимости подчинённой территории, которая находится между статусами **колонии** и самостоятельного государства. Подобные отношения существуют, к примеру, у **Пуэрто-Рико** с **США**, у **Монако** с **Францией**, у **Ватикана** с **Италией**.
- **Доминион** — самоуправляемая колониальная территория в составе монархии, имеющая большую степень самостоятельности. Доминионами, зачастую, выступают территории получившие **независимость**, но при этом продолжает признавать прежнего **монарха** в качестве **главы государства**. Подобный **статус** имели бывшие самоуправляемые территории **Британской Империи**: **Австралия**, **Канада**, **Новая Зеландия**, **Южно-Африканский Союз**, **Ньюфаундленд**; в настоящий момент — члены **Британского Содружества**.
- **Кондоминиум** — совместное владение или управление определённой территорией (государством) двумя или несколькими государствами, основанное на договоре (**Англо-Египетский Судан** до **1956 года**, в настоящее время под совместным управлением **Франции** и **Испании** находится **Андорра**).
- **Уния** — общность нескольких монархических государств, возглавляемая одним **монархом**.
 - **Личная уния** — устанавливается между монархическими государствами, как правило случайно, в результате того, что одно и то же лицо становится одновременно наследником двух монархов в разных государствах, в которых условия и порядок престолонаследия различны (уния **Великобритании** с **Ганновером**, уния **Голландии** с **Люксембургом** в XIX веке).
 - **Реальная уния** — форма объединения нескольких монархий, в которой законодательством государств устанавливается специальный порядок престолонаследия, предусматривающий, что наследник трона в одной стране

является одновременно наследником во всех государствах, составляющих унию ([Австро-Венгрия](#), [уния Норвегии и Швеции](#)).

- [Империя](#) — созданное военным путём сложное колониальное государство, управляемое метрополией. Такими были в своё время [Римская Империя](#), [Британская Империя](#), [Российская Империя](#), [Османская Империя](#), [Цинская империя](#).
- [Фузия](#) — временная переходная форма государства, представляющая собой слияние нескольких государств^[18], населённых одним [этносом](#), которые ранее входили в единое государство ([объединение ФРГ и ГДР в 1990 году](#), [воссоединение Южного и Северного Вьетнама в 1976 году](#), а также [Южного и Северного Йемена в 1990 году](#)).

См. также

- [Форма государства](#)
- [Форма правления](#)
- [Политический режим](#)

Примечания

1. [Чиркин, 2000](#), с. 157—159.
2. См. [Морозова Л. А.](#). Теория государства и права. — М.: Изд. Эксмо, 2009. — С. 74.
3. См.: [Черданцев А. Ф.](#). Теория государства и права: Учебник для вузов. — М.: Юрайт-М, 2002. — С. 132—133. — ISBN 5-7975-0616-5.
4. [Чиркин, 2000](#), с. 186—187.
5. В ст. 115 [Конституции Италии](#) 1947 г. сказано что все области Италии создаются как автономные образования с собственными правами и функциями.
6. В ст. 137 [Конституции Испании](#) 1978 г. закреплено, что все эти единицы пользуются автономией при ведении своих дел.
7. Конституция Шри-Ланки 1978 г.
8. [Конституция Южно-Африканской Республики](#) 1996 г. в ст. 104 определяет законодательную автономию провинций.
9. [Чиркин В. Е.](#) Конституционное право зарубежных стран (http://www.studylaw.narod.ru/chirkin/chirkin_8_5.htm) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20120503203406/http://www.studylaw.narod.ru/chirkin/chirkin_8_5.htm) от 3 мая 2012 на [Wayback Machine](#) — М.: Юрист, 2003. — 622 с.

10. Туровский Р. Ф. Политическая регионалистика (<http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-teoriya-politiki/sozdanie-regionalistskih-gosudarstv.html>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130312194531/http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-teoriya-politiki/sozdanie-regionalistskih-gosudarstv.html>) 12 марта 2013 года.
11. Чиркин, 2000, с. 187.
12. Гетьман-Павлова И. В., Постникова Е. В. Международное право : учебник для академического бакалавриата. — 3-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Юрайт, 2019. — С. 62. — 560 с. — ISBN 978-5-534-06679-1.
13. Кремянская Е.А. Теория и практика федерализма: сравнительно-правовое исследование (<https://mgimo.ru/upload/iblock/ee8/ee8ef66f7136bf4c29464952562c0a46.pdf>) . — М.: МГИМО — Университет, 2015. — С. 17. — 146 с. — ISBN 978-5-9228-1136-1. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201122165802/https://mgimo.ru/upload/iblock/ee8/ee8ef66f7136bf4c29464952562c0a46.pdf>) 22 ноября 2020 года.]
14. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности : монография. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. — С. 141–155. — ISBN 978-5-16-105667-7.
15. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права: Учебник для вузов. (http://www.booksterier.ru/materials/pravo/t_v_kashanina_a_v_kashanin_osnovy_rossijskogo_prava.html) (недоступная ссылка) — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство «НОРМА», 2003. — С. 22.
16. Муромцев Г. И. Европейский Союз и Содружество Независимых Государств: две тенденции развития права (<http://www.centrlaw.ru/publikacii/page29/index.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20120707064152/http://www.centrlaw.ru/publikacii/page29/index.html>) от 7 июля 2012 на Wayback Machine Центр правовых исследований и развития законодательства
17. Бирюков П. Н. Международное право: учебное пособие. (http://www.studylaw.narod.ru/biryukov/biryukov_13_2.htm) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20120106040313/http://www.studylaw.narod.ru/biryukov/biryukov_13_2.htm) от 6 января 2012 на Wayback Machine — 3-е изд., перераб. и доп. — М., 2002.
18. Сложное государство (http://lawtoday.ru/razdel/biblo/pravoved/DOC_019.php) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20130330165404/http://lawtoday.ru/razdel/biblo/pravoved/DOC_019.php) от 30 марта 2013 на Wayback Machine портал «ЗАКОН СЕГОДНЯ» (25.04.2012)

Литература

- Грачев Н. И. Государственный суверенитет и формы территориальной организации современного государства: основные закономерности и тенденции развития (<http://ww>

w.knigafund.ru/books/75219/read) . — монография. — М.: Издательство «Книгодел», 2009. — 468 с. — ISBN 978-5-9659-0052-7. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160305054036/http://www.knigafund.ru/books/75219/read>) 5 марта 2016 года.]

- *Гукешоков М. Х.* Проблемы классификации форм государства (<http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=89854>) . — Автореферат диссертации канд. юрид. наук. — Саратов, 1999. — 28 с.
- *Чиркин В.Е.* Государствоведение: Учебник. — 2-е из., испр. и доп. — М.: Юрист, 2000. — 384 с. — ISBN 5-7975-0321-2.

ССЫЛКИ

- Форма государственного устройства России (<https://web.archive.org/web/20111226061546/http://www.novrosen.ru/Russia/state/device.htm>)
- Формы государственного устройства и правления (<http://www.strana-oz.ru/?article=826&numid=17>) журнал «Отечественные записки»
- Форма государственного устройства (http://lawtoday.ru/razdel/biblo/pravoved/DOC_015.php) на портале «ЗАКОН СЕГОДНЯ»
- Унитарные государства: понятие и особенности (<https://web.archive.org/web/20140801221415/http://www.jourclub.ru/33/1176/>)
- Федеративные государства: понятие и особенности (<https://web.archive.org/web/20140801220121/http://www.jourclub.ru/33/1177/>)
- Конфедерация как переходная форма государства (<https://web.archive.org/web/20140801222400/http://www.jourclub.ru/33/1178/>)
- Иные формы государственных образований (<https://web.archive.org/web/20140801230331/http://www.jourclub.ru/33/1179/>)

[Сообщить об ошибке](#)